

1501238-74.2021.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

...

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência:

Tráfico de entorpecentes - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Réu que, embora primário, esteve envolvido em atos infracionais equiparados ao tráfico - Indicação de que faz do crime seu meio de vida - Benefício incabível - Precedentes; Tráfico de entorpecentes - Crime grave, que abala a ordem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501238-74.2021.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501238-74.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDEL KAYELL SOUZA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

WENDEL KAYELL SOUZA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a exordial acusatória (fls. 72/74), no dia 15/10/2021, por volta de 1h30min, na Rua Seis, nº 101, Centro Sul, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, WENDEL KAYELL SOUZA SILVA, qualificado à fl. 06, trazia consigo 24 (vinte e quatro) invólucros de crack, com peso líquido de 4,05 gramas, e tinha em depósito 26 (vinte e seis) invólucros de crack, com peso líquido de 3,57 gramas, tudo para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, rebatimentos fotográficos de fls. 21/23, laudo de constatação de fls. 30/34 e laudo do exame químico-toxicológico de fls. 82/84.

O réu foi preso em flagrante, sendo encaminhado à cadeia pública local (fl. 1). Foi realizada audiência de custódia, oportunidade na qual a prisão foi convertida em preventiva, nos termos do artigo 282, §6º, e artigo 310, inciso II, ambos do Código de Processo Penal (fls. 44/47).

O réu foi notificado na data 10/11/2021 (fls. 102). Posteriormente, apresentou defesa prévia, conforme fls. 120/127.

A denúncia foi recebida em 10/03/2022 (fls. 137/138).

Realizada audiência de instrução, as testemunhas arroladas foram ouvidas e o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); pelos rebatimentos fotográficos (fls. 21/23); pelo laudo de constatação do entorpecente (fls. 30/34); pelo exame químico-toxicológico (fls. 82/84); pelos depoimentos em solo policial de Cristiano André de Oliveira Araújo (fl. 4), Roger Gabriel de Jesus Salvador (fl. 5), WENDEL KAYELL SOUZA SILVA (fl. 6); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a testemunha policial Cristiano André de Oliveira Araújo declarou que "(...) receberam informações no sentido de que o autor estava traficando drogas naquele local, que é uma residência desabitada. Que foram até o local e abordaram o autor que estava com um pacotinho com 24 porções de crack no interior da cueca, além de 70 reais em dinheiro e um aparelho celular. Ele confessou que estava traficando drogas no local e que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. Ele afirmou que vendia cada porção por 10 reais. Que no interior da residência localizaram um potinho, com 26 porções idênticas as que foram apreendidas com o autor. A casa não tem imóvel no interior. Indagado ele afirmou que desconhece quem é o proprietário, mas que invadiu e passou a usar o local para vender drogas (...)"

Em juízo, a testemunha confirmou o depoimento prestado em solo policial. Relatou que a guarnição recebeu diversas informações que apontavam no sentido de que WENDEL teria invadido uma residência desabitada para traficar entorpecentes. Assim, no dia dos fatos, juntamente com outros policiais, foi ao mencionado imóvel, a fim de verificar a veracidade das informações. No local, avistou WENDEL, sentado na calçada, próximo ao portão do imóvel. Ato contínuo, realizou a sua abordagem, sendo que, durante a busca pessoal, localizou, na cintura de WENDEL, uma sacola plástica de cor verde, contendo 24 (vinte e quatro) porções de crack. No bolso da bermuda, localizou a quantia de R\$70,00 (setenta reais), em espécie, sendo duas notas de R\$20,00 (vinte reais) e três notas de R\$10,00 (dez reais). Ao ser questionado, WENDEL confessou informalmente que estava traficando drogas no local, tendo informado que, antes da chegada da guarnição policial, vendeu sete pedras de crack, ao valor de R\$10,00 (dez reais) cada uma. Ademais, WENDEL indicou que, no interior da residência, havia mais porções de crack. Assim, no interior do imóvel, foram localizadas mais 26 (vinte e seis) porções de crack, armazenadas em uma embalagem de doces. No mais, a testemunha mencionou que já conhecia WENDEL, tendo informado que, quando ele era adolescente, realizou sua apreensão em razão da prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas.

Em solo policial, a testemunha Roger Gabriel de Jesus Salvador declarou que: "(...) É policial militar e receberam informe que o investigado estaria vendendo drogas no local dos fatos. Por isso, foram ao local e observaram o autor. Ele foi abordado e localizaram dentro da cueca dele um pacote com 24 porções de crack no interior da cueca. Também localizaram 70 reais em dinheiro e um celular. O investigado confessou que estava comercializando drogas ilícitas naquele local. Ele também confessou que o dinheiro era da venda de entorpecentes. O investigado narrou também que comercializava porções de crack por 10 reais cada. Informo que dentro da casa localizaram um pote contendo 26 porções de crack semelhantes ao que apreenderam com o investigado (...)"

Em juízo, a testemunha confirmou o que foi relatado em solo policial. Narrou que que possuía informação no sentido de que WENDEL estaria vendendo entorpecentes em uma casa abandonada, durante o período noturno. Na data dos fatos, acompanhado de outros policiais, foi ao endereço do referido imóvel. No local, abordou WENDEL. Durante a revista pessoal, localizou na cintura dele uma sacola verde com 24 (vinte e quatro) porções de crack, além de R\$70,00 (setenta reais), em espécie. Ato contínuo, WENDEL confessou informalmente que estava traficando drogas no local, bem como que as porções custavam R\$10,00 (dez reais), sendo que, antes da chegada da guarnição, vendeu sete porções. Ademais, WENDEL indicou que dentro do imóvel, no interior de um pote de doces, havia mais 26 (vinte e seis) porções de crack, as quais foram apreendidas. Por fim, a testemunha declarou que WENDEL é pessoa

conhecida dos meios policiais, uma vez que, quando era adolescente, foi apreendido em virtude da prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. O acusado WENDEL KAYELL SOUZA SILVA, perante a autoridade policial, declarou que: "(...) Que estava vendendo drogas e os policiais chegaram e pegaram as drogas. Que confessa que vendia crack e está arrependido (...)".

Em juízo, o réu declarou que a acusação é verdadeira. Que realmente, no dia dos fatos, tinha 50 (cinquenta) porções de crack, sendo que 24 (vinte e quatro) estavam com ele, no momento da abordagem policial, e as demais no interior da casa; que realmente realizou a venda de 07 (sete) porções de crack, cada uma no valor de R\$10,00 (dez reais); que o imóvel utilizado como "ponto de droga" estava abandonado.

Pois bem.

Diante desse panorama, constato que as drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 13/14, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 30/34 e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 82/84, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

No mais, verifico que a confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra a saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

Portanto, extrai-se do mosaico probatório elementos suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez que as declarações dos policiais Cristiano André de Oliveira Araújo e Roger Gabriel de Jesus Salvador harmonizaram com a confissão do réu Wendel Kayell Souza Silva, bem como com os demais elementos de prova.

De outro pórtico, inviável o reconhecimento da traficância privilegiada.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 estipula quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado: 1) que o agente seja primário; 2) possua bons antecedentes; 3) não se dedique a atividades criminosas e 4) não integre organização do gênero.

Há de se ressaltar que a ausência de dedicação a atividades criminosas é requisito diverso da primariedade do acusado. Ou seja, ainda que o réu não possua condenações transitadas em julgado, pode dedicar-se a atividades criminosas e, desse modo, afastar a causa especial de diminuição de pena.

Na hipótese, o réu Wendel Kayell Souza Silva ostenta passagens recentes pelo Juízo da Infância e da Juventude, por conta da prática reiterada de ato infracional equiparado ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, à época de sua menoridade.

Nesse sentido, nos autos de n. 1500119-67.2019.8.26.0632, aplicou-se ao réu medida socioeducativa de internação, por ter praticado fato análogo no dia 12/07/2019.

Além do mais, de igual modo, no feito de n. 1500777-39.2020.8.26.0541, foi aplicada medida socioeducativa de internação, em razão de ato infracional equiparado ao crime ora analisado, praticado pelo réu no dia 23/06/2020.

Conforme mencionado pelo réu em seu interrogatório, o mesmo saiu da Fundação Casa em meados do mês de julho de 2021, sendo que, após breve período (15/09/2021), quando já na faixa etária da maioridade penal, praticou os fatos narrados na exordial acusatória.

Diante de tais elementos, é patente o envolvimento do réu em atividades criminosas, notadamente em virtude do curto lapso temporal em que ocorreram os fatos acima elencados.

Assim, é possível constatar que, nos últimos 03 (três) anos, nas oportunidades em que esteve fora do ambiente de internação, o réu dedicou-se ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Sobre o tema, a jurisprudência aponta nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Defesa que se conformou com a condenação e recorre

buscando tão somente a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima. Impossibilidade. Recurso ministerial buscando o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime prisional fechado e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Acolhimento. Existência de ato infracional praticado pelo acusado que justifica o afastamento do tráfico privilegiado. Recurso defensivo não provido e recurso ministerial provido para redimensionar a pena, fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena corporal por penas alternativas. (TJ-SP - APR: 15024382220208260616 SP 1502438-22.2020.8.26.0616, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 29/09/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento da Terceira Seção, "o histórico infracional [do réu] pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 711928 SP 2021/0395219-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).

Ademais, a ausência de atividade lícita, somada ao modo de disposição das drogas, tudo pronto para venda, também demonstra a dedicação à atividade ilícita, conduta incompatível com a benesse legal.

Assim, de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) O réu não possui antecedentes criminais.
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006

(a) natureza: Foram apreendidas várias porções do entorpecente denominado crack. No tocante à referida substância, esta é causadora de dependência física e psíquica, sendo uma das mais lesivas ao usuário, o que autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal.

(b) quantidade: a apreensão de considerável quantidade de entorpecente consistente em 50 (cinquenta) porções de crack, com peso total aproximado de 12,74 gramas, autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal, pois tal quantidade seria redistribuída a um sem número de usuários finais, destruindo a saúde alheia, desagregando famílias e alimentando o perverso mundo do tráfico de entorpecentes, que, comumente, reprise-se, vem associado a diversos outros delitos, como porte de

armas, roubos, etc.

Destarte, duas vetoriais (natureza e quantidade da droga) devem ser consideradas desfavoravelmente ao sentenciado.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, fixo a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Em segunda fase, milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea, porquanto foi utilizada para convencimento do juízo. Incide também a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP)

Não há, de outro lado, circunstância agravante.

Todavia, nos termos da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicar a redução, uma vez que resultaria na pena intermediária de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 444 dias-multa. Portanto, abaixo do mínimo legal.

Assim, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, em relação à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, conforme já fundamentado, incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/2006.

Por fim, não há causas de aumento.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada as circunstâncias judiciais negativas do acusado, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, §3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição. Acrescente-se a isso a excessiva gravidade da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Além do mais, conforme detalhado alhures, o réu possui duas passagens recentes pelo Juízo da Infância e da Juventude, decorrentes da prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, o que denota profundo envolvimento com a atividade criminosa.

Assim, o réu demonstra fazer do tráfico ilícito de entorpecentes seu meio de vida, sendo, portanto, incabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, sob pena de se tutelar de maneira deficiente o bem jurídico que o tipo penal busca resguardar.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência:

Tráfico de entorpecentes – Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Réu que, embora primário, esteve envolvido em atos infracionais equiparados ao tráfico – Indicação de que faz do crime seu meio de vida – Benefício incabível – Precedentes; Tráfico de entorpecentes – Crime grave, que abala a ordem pública, na medida em que é capaz de atingir grande número de pessoas – Circunstâncias desfavoráveis no caso concreto – Regime fechado – Possibilidade – Recurso do Ministério Público provido. (TJ-SP - APR: 15002353420208260569 SP 1500235-34.2020.8.26.0569, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 21/10/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2020).

Por derradeiro, anote-se ainda a necessidade do regime mais gravoso, diante da vasta quantidade de droga apreendida, bem como da natureza altamente viciante da substância comercializada pelo réu. Nesse sentido foram localizadas 50 (cinquenta) porções de crack, devidamente embaladas e prontas para a venda.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO.

POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante quando evidenciarem a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. Precedentes. 4. Hipótese na qual as instâncias ordinárias, de forma motivada, atentas as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas - 366 porções de cocaína (495g), 724 porções de maconha (981,3g), mais 450 unidades de cocaína (173,9g) -, exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/6, o que não se mostra desproporcional. Precedentes STJ e STF. 5. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também o art. 42 da Lei de Drogas. 6. Embora o paciente seja primário e a reprimenda final seja inferior a 8 anos de reclusão (4 anos e 2 meses), o regime fechado é o adequado para prevenção e reprovação do delito, diante da quantidade e da variedade dos entorpecentes. Precedentes. 7. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 396447 SP 2017/0087172-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021).

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agrado regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisará os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisor agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agrado regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então. Fixação de indenização em valor mínimo (art. 37, IV, do CPP)

Ante a ausência de pedido na denúncia, deixo de fixar valor mínimo indenizatório. DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu WENDEL KAYELL SOUZA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incomprovada a origem lícita, decreto o perdimento da quantia apreendida.

Para fins de controle, anoto que já foi autorizada a destruição das drogas apreendidas (fls. 99).

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);

c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

Santa Fe do Sul, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA